

주의 요구 / 통 보 / 개선 요구

1. 제 목 : 근저당권 설정 · 채무조정 효력상실 · 확인재산 법적조치
불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부, 가계기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 무담보 채권 채권정리 · 관리업무를 수행하고 있고

가계기획처는 같은 세칙 제14조 제22호에 따라 공사 무담보채권 관련 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 채무조정규정(이하 “규정”이라 한다)」 제7조 제4항에 따르면 회수가능액이 있는 재산을 보유한 채무관계자가 채무조정 시 분할상환 하는 것으로 정한 경우에는 해당 재산에 대해 (근)저당권 설정 등 채권 보전조치를 취하여야 한다²⁹⁾고 되어 있고

29) 2019. 7월 감사원 감사 “채무자 발견재산에 대한 법적조치 부적정” 지적에 따라 채권 회수 기회를 상실하지 않도록 “채무조정 약정 체결 전 근저당권 설정” 조항 제정

「무담보채권 채무조정세칙(이하 “세칙”이라 한다)」 제6조 제1항 제1호에 따르면 재산의 회수가능액이 5백만 원을 초과하면서 분할상환기간이 12개월 이상인 경우 근저당권³⁰⁾을 설정하여야 한다³¹⁾고 되어 있다.

또한, 규정 제2항 및 제17조 제1항에 따르면 채무관계자가 ① 일시 상환 시 3개월 이내에 채무부담액을 전액 상환하지 않는 경우, ② 분할 상환 시 1회차 분할상환금을 5영업일 이내 상환하지 않는 경우 채무 조정 효력이 상실된다고 되어 있고

규정 제18조 제1항 제1호에 따르면 ③ 분할상환금의 납입이 3개월 이상 연체된 때 채무조정 효력을 상실시키고, 채권회수를 위한 조치를 취하여야 한다고 되어 있으며

「재산조사업무요강」 제5조 제1항, 제3항에 따르면 공공정보를 통한 재산조사 결과, 회수가능액이 있는 경우 확인재산³²⁾으로 취급하여 법적 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「정보화업무요강」 제40조 제1항에 따르면 주무부점장(디지털 시스템실)은 업무시스템을 통해 처리하는 데이터 등 주요 전산자료를 안전하고 효율적으로 사용이 가능하도록 관리하여야 한다고 되어 있으므로

주무부점장 뿐만 아니라 각 채권 담당자도 주요 전산자료를 안전하고 효율적으로 사용이 가능하도록 관리하는 것이 타당하다.

30) 세칙 제6조 제2항에 따라 설정 금액은 채무관계자 채무부담액과 재산 회수가능액 중 적은 금액 등의 110%

31) 다만, 같은 조 제5항에 따르면 이미 가압류 등 보전조치를 한 때에는 생략 가능

32) 「재산조사업무요강」 제2조 제1호에 따른 ‘확인재산’의 정의는 ‘채권보전조치 대상이 되는 재산으로 공공정보 수집 등을 통해 보유 사실이 확인된 부동산 등 재산’을 말함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기지역본부의 근저당권 설정, 채무조정 약정채권 관리 및 확인재산 법적조치 현황을 점검한 결과

(1) 무담보채권 채무조정 시 근저당권 설정 및 채권관리시스템 등록 불철저

채무자 ○○○ 채권(△△△△△ 00000-0000000)의 경우 채무자는 ‘△△△도 △△시 △△△△구 △△면 △△리 xxx-x(답)’을 소유, 해당 재산의 회수 가능액이 66백만 원³³⁾이고, 분할상환기간이 120개월이므로 근저당권 설정 대상인데도 근저당권 설정을 누락하는 등

[표 8]과 같이 무담보채권³⁴⁾ 채무조정 시 근저당권 설정을 누락한 7건이 확인되었다.

[표 8] 무담보채권 채무조정 시 근저당권 설정 누락 명세

(단위 : 천 원)

차주번호	채무자명	약정일자	상환기간	회수가능액	근저당권 설정여부
총 7건					
1	“기재 생략”	2025. 2. 19.	26	8,448	누 락
2		2024. 8. 21.	120	29,736	”
3		2024. 12. 27.	46	6,098	”
4		2025. 3. 24.	48	13,680	”
5		2025. 7. 22.	120	65,883	”
6		2024. 12. 19.	79	52,204	”
7		2024. 12. 19.	99	59,147	”

33) 발견재산 실익분석 공시지가 68,700원 × 1,918m² × 1/2 = 65,883,300원

34) 담보부 채권의 경우 근저당권 이전 시 채권관리시스템을 이용하므로 점검에서 제외함

상기와 같은 근저당권 설정 누락을 방지하기 위해서는 [무담보채무 조정상담/신청] 화면([그림 1] 참고)에서 회수가능액이 5백만 원을 초과 하면서 상환기간이 12개월 이상인 경우

[그림 1] 채무조정 관련 現 채권관리시스템 화면 발췌

채무조정대상채권정보			
재산유무	☐ 무 ☐ 유	회수가능액	0
조정전 채무부담액	0	조정전 채무부담액수정	☐ 0
매입대금	0	매입잔액	0
채무원계구분			
상속지분율		상속지분내용	

채무조정상환정보			
상환방법	☐ 일시 ☐ 분할 ☐ 일시상환 추가감면 ☐ 격용	신청일	--
분할상환원금총액	0	상환주기	*
1회차비용	0	마지막회차비용	0
		분할상환일	--
		상환기간	*
		비용합계	0

① 근저당권 설정 대상임을 담당자에게 고지하고, ② 담당자가 근저당권 설정여부를 미입력 시 결재 진행이 되지 않도록 하되, ③ 만약 미설정 사유³⁵⁾가 있는 경우 그 사유를 입력, 이를 결재문에 추가하여 결재자가 확인할 수 있도록 하는 등 채권관리시스템을 개선할 필요가 있었다.

한편, 채무자 ○○○ 채권(△△△△△ 00000 - 00000)의 경우 채무자는 ‘△△도 △△시 △△구 △△동 xxx xxx동 xxx호’를 소유, 해당 재산의 회수가능액이 6.9억 원³⁶⁾이고, 분할상환기간이 120개월이므로

2024. 6. 26. 채무조정 진행 전 근저당권 설정을 위해 채권관리시스템 상 절차대로 ① ‘법조치 의뢰(기타_근저당권설정)’ 이후 ② 근저당권설정신청 품의를 진행하여 해당 근저당권(설정금액 23백만 원)의 데이터가 채권관리 시스템 상 등록되어 있었다.

35) 이미 가압류를 신청하였거나, 발견재산이 ‘공탁금’ 등 근저당권을 설정할 수 없는 경우

36) 발견재산 실익분석 당시 하한평균가(6.4억 원) 및 상한평균가(7.3억 원)로 산정

그러나 채무자 ○○○ 채권(△△△△△ 00000 - 00000)의 경우 채무자는 ‘△△북도 △△시 △△△면 △△리 xxx(대), △△리 xxx-x(답)’를 소유, 재산의 총 회수가능액이 63백만 원³⁷⁾이고, 분할상환기간이 48개월이므로 2025. 5. 29. 근저당권(설정금액 11백만 원)을 설정하였으나

근저당권 설정에 대한 내부 결재를 진행하지 않아³⁸⁾ 근저당권 관련 데이터가 채권관리시스템 상 미등록되어 있는 등

[표 9]와 같이 근저당권 데이터가 채권관리시스템 상 미등록된 총 33건의 채권이 확인되었다.

[표 9] 채권관리시스템 상 미등록 근저당권 명세

(단위 : 천 원)

순번	차주번호	채무자명	약정일자	상환기간	회수가능액	근저당권 등록여부
총 33건						
1	“기재 생략”		2025. 5. 28.	48	62,563	미등록
2			2022. 12. 28.	120	15,857	”
3			2023. 1. 31.	120	50,432	”
4			2024. 1. 10.	120	190,181	”
5			2024. 4. 12.	48	83,100	”
6			2023. 6. 27.	120	182,000	”
7			2025. 4. 1.	71	187,500	”
8			2025. 3. 27.	53	29,483	”
9			2025. 7. 22.	120	19,445	”
10			2024. 8. 9.	31	24,820	”
11			2024. 8. 16.	120	21,350	”

37) xx리 408(공시지가 50,600원×231㎡) 12백만 원 + xx리 626-2(공시지가 25,000원×2,035㎡) 51백만 원
 38) 다만, ① 발견재산 실익분석 관련 내부결재에서 ‘근저당권 설정 예정’ 언급, ② 채무조정 관련 내부결재 붙임 문서에서 ‘근저당권 설정계약서’, ③ 근저당권 설정비용 지급 내부결재는 확인됨

순번	차주번호	채무자명	약정일자	상환기간	회수가능액	근저당권 등록여부
12	“기재 생략”		2024. 12. 30.	120	243,000	”
13			2023. 9. 18.	120	37,000	”
14			2025. 5. 26.	120	293,797	”
15			2024. 1. 29.	120	147,792	”
16			2025. 6. 26.	120	30,290	”
17			2023. 10. 26.	107	43,640	”
18			2024. 2. 27.	120	25,240	”
19			2024. 5. 31.	120	101,845	”
20			2024. 11. 14.	120	117,054	”
21			2023. 9. 26.	120	770,877	”
22			2024. 11. 22.	60	9,898	”
23			2025. 7. 8.	120	7,250	”
24			2025. 6. 12.	50	40,100	”
25			2024. 11. 27.	120	7,825	”
26			2023. 12. 28.	120	14,880	”
27			2025. 8. 4.	100	33,300	”
28			2023. 12. 13.	60	225,500	”
29			2024. 8. 12.	36	14,518	”
30			2025. 6. 12.	108	83,174	”
31			2025. 4. 7.	55	20,301	”
32			2025. 4. 3.	71	187,500	”
33			2024. 7. 24.	144	58,136	”

근저당권 설정 시 채권관리시스템으로 업무를 진행³⁹⁾하지 않는 경우 근저당권 설정여부 확인이 어려운 문제점⁴⁰⁾이 있어 채권관리시스템에 연동된 전자결재를 통해 근저당권 설정업무를 진행하도록 채권관리 부점에 그 진행 절차를 안내할 필요가 있다.

(2) 채무조정 효력상실 채무관계자 등 확인재산 법적조치 불철저

채무자 ○○○ 채권(△△△△△△ 00000 - 000000)의 경우 채무자는 ‘△△도 △△시 △△구 △△동 xxxx-xx 제지하층 제x호(집합건물)’를 2021년 75백만 원으로 매수, 해당 확인재산이 2022. 8. 4. 채권관리시스템에 등록되었는데

해당 채권은 2015. 7. 29. 채무조정 이후 2024. 1. 31. 연체가 시작되었으므로 해당 채권을 채무조정 효력상실 처리하고 해당 재산(상환예상금 약 59백만 원, [표 10] 참고)에 대한 채권보전조치 등을 해야 하는데도 감사일 현재까지 아무런 조치를 하고 있지 않는 등

[표 10] 채무자 ○○○ 채권 사례(2025. 10. 1. 기준)

(단위: 천 원)

회수 가능액	차주번호	채 무			상환 예상금	비 고
		합 계	원 금	이자 등		
75,000*	“기재 생략”	59,381	12,277	47,104	59,381	원리금 전액 회수가능

* 2021년 매수금액으로 추정(선순위 금액 없음)

[별지 5] “채무관계자 확인재산 법적조치 및 후속조치 불철저 명세”와 같이 채무관계자 확인재산에 대하여 채권보전조치 또는 강제 집행을 하지 않은 29건(회수가능금액 1,108백만 원)이 확인되었다.

39) 가압류, 압류추심 등의 경우 채권관리시스템으로 업무를 진행함

40) 실제 경기지역본부에서는 감사자료로 근저당권 설정 현황 제출 시 7건만 제출, 미제출한 26건을 감사과정에서 결재문서를 조회하여 근저당권이 존재하는 것을 확인함

(3) 채무조정 효력상실 채무관계자 등 보전조치 이후 후속조치 불철저

채무자 ○○○ 채권(△△△△△ 00000 - 00000)의 경우 채무자는 ‘△△북도 △△시 △△면 △△리 xx(대)와 △△리 산x-x(임야)’를 2012. 12. 2. 상속 받았고, 2018. 3. 19. 약정당시 해당 확인재산에 근저당권(채권최고액 16백만 원)을 설정하였는데, 이후 2024. 10. 14. 채무조정 효력 상실 되었지만 해당 근저당권에 따른 임의경매 등 후속조치를 하지 않고 있는 등

[표 11] 채무자 ○○○ 채권 사례(2025. 10. 1. 기준)

(단위: 천 원)

회수 가능액	차주번호	채 무			상환 예상금	비 고
		합 계	원 금	이자 등		
21,328*	“기재 생략”	15,474	2,628	12,846	15,474	원리금 전액 회수가능

* △△리 xx(공시지가 28,000원 × 367m²) 10,276천 원 + △△리 산x-x(공시지가 1,990원 × 5,554m²) 11,052천 원

[별지 5] “채무관계자 확인재산 법적조치 및 후속조치 불철저 명세”와 같이 근저당권 설정·가압류 이후 임의경매·강제경매 등 후속조치를 취하지 않은 6건(회수가능금액 100백만 원)이 확인되었다.

(4) 채무조정 약정채권 관리 불철저

채무자 ○○○ 채권(△△△△△ 00000 - 0000000)의 경우 2017. 11. 24. 채무 조정 이후 2025. 8월말 기준 연체일이 2,837일인데도 채무조정 효력을 상실 처리하지 않아 감사일 현재까지 채무조정 약정상태가 ‘상환중’으로 되어 있었고

채무자 ○○○ 채권(△△△△△△ 00000 - 0000000)의 경우 2023. 12. 29. 일시 상환 채무조정 약정체결 이후 감사일 현재까지 상환내역이 없는데도 감사일 현재까지 약정상태가 ‘승인’으로 되어 있는 등

[별지 6] “채무조정 약정채권 관리 불철저 명세”와 같이 약정채결 이후 3개월 이상 연체 또는 상환금이 없는데도 채무조정 효력을 상실 처리하지 않은 총 941건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 경기지역본부는 근저당권 설정 누락 채권 7건과 회수 실익 있는 확인재산 총 35건에 대한 법적조치 등의 적절한 조치와 채무조정 효력상실 등이 필요한 941건에 대해 신속히 업무처리하는 등 채권 관리를 철저히 하겠다고 하였고, 가계기획처는 근저당권 설정 내부결재 관련 채권관리시스템을 개선 및 관련 절차를 안내하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 채무관계자 확인재산에 대하여 근저당권 설정 및 법적조치 업무와 채무조정 채무자에 대하여 채무조정 효력 상실 처리를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며 (주의)

① 근저당권 설정 누락 채권 7건에 대해서는 적절한 채권 보전조치 진행,
② 실익있는 재산 29건(회수가능금액 1,108백만 원)에 대한 법적조치 진행,
③ 이미 가압류 및 근저당권 설정한 재산 중 실익있는 6건(회수가능금액 100백만 원)에 대한 강제경매 및 임의경매 등 후속조치 진행, ④ 채무조정 효력 상실 대상 총 941건의 경우 각각 채무조정 효력 상실 처리하는 등 적절한 채무조정 약정채권 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

가계기획처장은 근저당권 설정 대상 채권의 경우 담당자들이 ① 설정을 누락하지 않도록 설정대상 고지, 미설정 사유를 입력하게 하는 등 채권 관리시스템을 개선하고, ② 채권관리시스템 상 절차에 따라 업무를 진행 하도록 채권관리부점에 안내하시기 바랍니다. (개선)